# CHECKLIST DE ADMISSIBILIDADE PERICIAL: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ASSÉDIO ALGORÍTMICO

**Lincoln Sposito**
*Doutor em Administração de Empresas e Perito Judicial*

**Dr. Lincoln Sposito – Perito – Administrador de Empresas**
Avenida Pedro Bueno, 1671 – Jabaquara – CEP 04342-011 – São Paulo (SP)
Tel: (011) 9-1461-2603 – e-mail: lincolnsposito@gmail.com

Dr. Lincoln Sposito
PERÍCIA JUDICIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

# Checklist de Admissibilidade Pericial: Responsabilidade Solidária e Assédio Algorítmico (Stalking Bancário)

**Responsável Técnico:** Dr. Lincoln Sposito – Doutor em Administração e Analista de Sistemas

---

## 1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Este checklist serve para orientar o advogado na fase de **instrução probatória**. O foco é materializar o nexo causal entre a conduta da assessoria terceirizada e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, derrubando a tese de "culpa exclusiva de terceiro".

---

## 2. MATERIALIDADE TÉCNICA (O que coletar?)

Antes de protocolar a petição, verifique se o cliente possui as seguintes evidências:

- [ ] **Histórico de Chamadas (Logs):** Prints e extração de logs do aparelho que comprovem a frequência (Ex: mais de 10 chamadas/dia) e o uso de prefixos rotativos.
- [ ] **Cadeia de Notificação:** Protocolos de reclamação feitos diretamente no SAC ou Ouvidoria do **Banco**. (Vital para provar que o banco sabia do abuso e não cortou o fluxo de dados).
- [ ] **O "Boleto da Extorsão":** Cópia do boleto emitido pela assessoria onde constem honorários extrajudiciais (10% a 20%) não previstos no contrato original.
- [ ] **Conteúdo de Coação:** Capturas de tela de mensagens (WhatsApp/SMS) com termos de urgência, ameaças de "busca e apreensão imediata" sem número de processo.
- [ ] **Provas de Terceiros:** Registros de ligações feitas para parentes, vizinhos ou ambiente de trabalho do devedor.

---

## 3. O NEXO SISTÊMICO (A "Bala de Prata" contra o Banco)

Para garantir a **Responsabilidade Solidária**, a perícia técnica buscará confirmar:

1. **Integração via API:** A assessoria possui acesso em tempo real aos dados do banco? (Sim = Controle do Banco).
2. **Linhagem de Dados:** O banco é o mentor da base de dados utilizada pelo discador? (Sim = Responsabilidade Objetiva).
3. **Proveito Econômico:** O valor recuperado via assédio entra na conta do banco? (Sim = Solidariedade pelo Lucro).

---

## 4. QUESITOS ESTRATÉGICOS (Copie e Cole na sua Petição)

1. **Quesito 01:** Queira o Sr. Perito informar se o sistema de cobrança operado pela assessoria depende de integração técnica direta (API/WebHooks) com a base de dados da instituição financeira ré?
2. **Quesito 02:** Pode a perícia confirmar se o banco possui meios tecnológicos de auditar e limitar a frequência de disparos das empresas que contrata, e se o fez no caso em tela?
3. **Quesito 03:** Esclareça o Sr. Perito se a inclusão de honorários de cobrança no boleto emitido pela assessoria foi validada ou autorizada pelos parâmetros sistêmicos do banco contratante.

---

## 5. FUNDAMENTAÇÃO PARA O MAGISTRADO

*"A presente demanda não trata de mero aborrecimento, mas de **Assédio Algorítmico Institucionalizado**. A perícia técnica visa demonstrar que o Banco Réu utiliza a terceirização como escudo para praticar atos ilícitos via algoritmos de pânico, lucrando com a asfixia digital do consumidor sob a égide da Súmula 479 do STJ e Art. 7º do CDC."*

---

## 6. APOIO ESPECIALIZADO

Se você identificou 3 ou mais itens neste checklist, a viabilidade de êxito na tese de Responsabilidade Solidária é **Alta**.

**Para elaboração de Parecer Técnico Prévio ou Nomeação como Assistente Técnico:**

- **WhatsApp:** (11) 91461-2603
- **E-mail:** lincoln.sposito@linspti.com.br
- **Site:** sposito.github.io/pericia.judicial/

---

**Dica:** Ao solicitar a inversão do ônus da prova, peça especificamente a **exibição dos logs de integração do barramento de serviços (ESB/API)** entre o banco e a assessoria. Isso impede que o banco alegue falta de provas.

---

## SOBRE O AUTOR

**Dr. Lincoln Sposito** é Doutor em Administração, Analista de Sistemas e Perito Judicial especializado em auditoria de alta complexidade. Atua no cruzamento entre a interpretação legal e a exatidão dos algoritmos fiscais.

**Contato para Pareceres e Assistência Técnica:**

🌐 sposito.github.io/pericia.judicial/

📧 Lincoln.sposito@linspti.com.br

📱 11-91461-2603

---

**Reclamante (Nome)**

**Advogado (Nome)**

A técnica prevista é o alicerce da sua petição. Não arrisque honorários sucumbenciais em teses frágeis. Para uma análise detalhada deste caso, entre em contato: **Perícia técnica**